DALAM MAHKAMAH PERUSAHAAN MALAYSIA
CAWANGAN PERAK

NO. KES : 10/4-498/24

DI ANTARA

SUZANNA BINTI MANSOR @ ABDULLAH

DAN

SYAMIENDA SERVICES ENTERPRISE

NO. AWARD : 1919 TAHUN 2025

DI HADAPAN	:	**Y.A TUAN ZULHELMY BIN HASAN – PENGERUSI**
TEMPAT	:	Mahkamah Perusahaan Malaysia, bersidang di Ipoh, Perak
TARIKH RUJUKAN	:	25/04/2024
TARIKH SEBUTAN	:	29/05/2024, 30/07/2024, 10/09/2024, 14/10/2024 & 19/03/2025
TARIKH MEDIASI	:	22/07/2025
TARIKH BICARA	:	19/08/2025
PERWAKILAN	:	**Mohamad Nasruddin Bin Ab Rahman** bersama **Ahmad Azri Bin Abdullah** Tetuan Nas Rahman & Azri Abdullah Peguam Pihak Yang Menuntut
		Vivekanandan AMS. Periasamy bersama **Ain Shafiqah Binti Abdul Rahman** Tetuan Selvam, Nanda & Partners Peguam Pihak Syarikat

Rujukan:

Ini adalah satu rujukan representasi oleh Ketua Pengarah Perhubungan Perusahaan Malaysia bertarikh 25/04/2024 kepada Mahkamah Perusahaan Malaysia yang diterima pada 29/04/2024 di bawah peruntukan **Seksyen 20(3) Akta Perhubungan Perusahaan 1967** berhubung pemecatan perkhidmatan yang didakwa tiada sebab dan alasan yang adil terhadap pihak Yang Menuntut; **SUZANNA BINTI MANSOR @ ABDULLAH** (pihak Yang Menuntut - PYM) oleh **SYAMIENDA SERVICES ENTERPRISE** (pihak Syarikat) pada 31/10/2023.

AWARD

Latar Belakang & Fakta Kes:

[1] Pihak Yang Menuntut (selepas ini dirujuk sebagai “PYM”) telah mula berkhidmat dengan pihak Syarikat sejak 18/04/2023 melalui Surat Tawaran Pekerjaan yang berkuat kuasa pada 18/04/2023 (muka surat 1-2 COB-1) sebagai Pekerja Am Pembersihan secara perlantikan kontrak dan ditempatkan di kilang Kamaya Electric terletak di Chemor, Perak. Kemudiannya, pada 01/09/2023, pihak Syarikat telah mengeluarkan arahan pertukaran tempat bertugas PYM ke Kolej Kediaman Pelajar, Politeknik Ungku Omar (selepas ini dirujuk sebagai “PUO”) terletak di Ipoh, Perak atas alasan terdapat permintaan, keperluan dan kekosongan tenaga kerja di situ dan PYM telahpun melaporkan diri pada 04/09/2023 jam 7.30 pagi.

[2] Pada 19/10/2023, PYM telah menerima surat amaran pertama daripada pihak Syarikat bertarikh 19/10/2023 oleh kerana terdapatnya aduan salah laku dan kegagalan PYM untuk mematuhi arahan dan peraturan iaitu tidak menjalankan tugas di beberapa tempat di blok asrama pelajar PUO seperti mana diarahkan, dan ingkar arahan untuk meneruskan pemeriksaan di kawasan yang ditugaskan. Surat amaran pertama ini dikeluarkan setelah amaran secara lisan telah diberikan sebelum ini. Pihak Syarikat memberikan ingatan kepada PYM agar memperbaiki mutu kerja, mematuhi peraturan dan menjalankan tugas seperti yang diarahkan.

[3] Bagi surat amaran pertama tersebut, PYM mempertikaikan kesalahan yang telah dilakukan kerana pihak Syarikat tidak memperincikan dengan lebih terperinci apakah kesalahan dan ketidakpatuhan arahan pihak Syarikat yang telah gagal dilaksanakan oleh PYM, sehinggakan surat amaran pertama tersebut dikeluarkan. PYM juga mendakwa bahawa pihak Syarikat juga gagal memberikan sebarang bukti atau gambar tentang kesalahan dan ketidakpatuhan terhadap PYM selain memberikan alasan kosong yang tidak disokong dengan bukti yang nyata. Walau bagaimanapun, PYM telahpun membalas kepada surat amaran pertama tersebut melalui surat jawapannya bertarikh 20/10/2023 (muka surat 3-4 CLB).

[4] Kemudiannya surat amaran kedua bertarikh 26/10/2023 telah dikeluarkan oleh pihak Syarikat kepada PYM atas kesalahan tidak menjalankan tugas mengutip dan membuang sampah di Blok Emas asrama PUO seperti mana yang diarahkan oleh Penyelia. Pihak Syarikat memberikan peringatan sekali lagi kepada PYM untuk mematuhi dan melaksanakan arahan kerja oleh pihak Syarikat dan memberi peringatan tentang tindakan disiplin yang boleh diambil sekiranya PYM masih gagal

melakukan kerja dan arahan yang telah ditetapkan. Oleh itu, pihak Syarikat sekali lagi menasihatkan PYM agar memperbaiki mutu kerja dan mematuhi peraturan dan arahan kerja pihak Syarikat. PYM sekali lagi telah membalas kepada surat amaran kedua tersebut melalui surat jawapannya bertarikh 26/10/2023 (muka surat 6-10 CLB).

[5] Untuk kesekian kalinya, PYM telah mempertikaikan pertuduhan kesalahan oleh pihak Syarikat kerana tidak memperincikan dengan maklumat dan butiran yang lebih lengkap berkenaan dengan kesalahan dinyatakan tanpa sebarang bukti keterangan termasuk gambar untuk PYM menyediakan jawapan yang lebih tepat dan jelas. Namun, PYM tetap menyediakan dan menyerahkan surat jawapan kepada surat amaran kedua bertarikh 26/10/2023 dengan menyatakan bahawa tindakan mengeluarkan surat amaran pertama dan kedua dalam tempoh satu (1) minggu merupakan konspirasi atau rancangan untuk memecat beliau sebagai pekerja tempatan tanpa sebab atau alasan yang munasabah dan adil untuk menggajikan pekerja tempatan dengan pekerja asing. Selain itu, pihak Syarikat hanya menyalahkan PYM seorang atas kesalahan tidak melaksanakan tugas sedangkan tiada arahan tugas dikeluarkan oleh pihak Syarikat sebelumnya. Walau bagaimanapun, pihak Syarikat tidak memberikan sebarang jawapan atau maklum balas terhadap surat jawapan PYM tersebut.

[6] Selanjutnya tidak lama selepas itu, PYM telah menerima Notis Penamatan Perkhidmatan bertarikh 31/10/2023 (muka surat 11 CLB) daripada pihak Syarikat dengan menyatakan bahawa setelah dua (2) surat amaran pertama dan kedua dikeluarkan atas kesalahan yang sama iaitu gagal menjalankan kerja yang

diarahkan dan gagal mematuhi arahan pihak Syarikat, maka PYM dianggap tidak serius dalam menjalankan kerja dan tidak berminat untuk berkhidmat dengan pihak Syarikat lagi. Oleh itu pihak Syarikat memutuskan untuk menamatkan perkhidmatan PYM sebagai pekerja am pembersihan berkuat kuasa 31/10/2023 dengan gaji terakhir PYM adalah sebanyak RM1,500.00 sebulan.

[7] Terkilan dan tidak berpuas hati dengan tindakan pemecatan oleh pihak Syarikat tersebut, PYM telah memfailkan tuntutan ke Jabatan Perhubungan Perusahaan, Perak pada 03/11/2023 dan kemudiannya hadir dalam satu sesi representasi rundingan damai pada 01/12/2023 dan 20/12/2023 di Ipoh, Perak dengan kehadiran PYM dan pihak Syarikat di mana rundingan damai tersebut telah gagal mencapai kata sepakat untuk penyelesaian antara kedua-dua belah pihak apabila PYM menolak tawaran penyelesaiannya dengan pembayaran secara *ex-gratia* oleh pihak Syarikat sebanyak dua (2) minggu gaji.

[8] Dengan demikian, hadirlah rujukan representasi di bawah **Seksyen 20(3) Akta Perhubungan Perusahaan 1967** oleh Ketua Pengarah Perhubungan Perusahaan kepada Mahkamah Perusahaan ini untuk pendengaran dan suatu Award diperturunkan.

Kertas Kausa, Ikatan Dokumen, Penyata Saksi & Hujahan Bertulis Yang Difailkan:

[9] Dalam prosiding dan perbicaraan kes ini, pihak Syarikat telah memanggil Pengurus dan Pemilik Syarikat iaitu **Esham Bin Ahamad** (COW-1) dan PYM hanya

memanggil dirinya seorang sahaja; **Suzanna Binti Mansor** (CLW-1) bagi memberikan keterangan pihak masing-masing dalam perbicaraan ini. Manakala pihak-pihak telah memfailkan dan merujuk Mahkamah kepada dokumen-dokumen berikut:-

(i) Penyata Kes bertarikh 08/08/2024;

(ii) Penyata Balasan bertarikh 30/09/2024;

(iii) Rejoinder bertarikh 14/11/2024;

(iv) Penyata Saksi **Esham Bin Ahamad** (COW-1) bertarikh 19/08/2025 ditandakan sebagai COWS-1;

(v) Penyata Saksi **Suzanna Binti Mansor** (CLW-1) bertarikh 19/08/2025 ditandakan sebagai CLWS-1;

(vI) Ikatan Dokumen pihak Yang Menuntut ditandakan sebagai CLB;

(vii) Ikatan Dokumen Responden ditandakan sebagai COB-1;

(viii) Ikatan Dokumen Responden (2) ditandakan sebagai COB-2;

(ix) Hujahan Bertulis pihak Yang Menuntut bertarikh 05/11/2025;

(x) Hujahan Bertulis Pihak Syarikat bertarikh 05/11/2025;

(xi) Hujahan Balas Pihak Syarikat bertarikh 27/11/2025; dan

(xii) Hujahan Balas Pihak Yang Menuntut bertarikh 05/12/2025.

<u>Kes Pihak Yang Menuntut</u>:

[10] PYM menegaskan Notis Penamatan Perkhidmatan bertarikh 31/10/2023 tersebut bersifat *mala fide* dengan niat tidak lain hanya untuk menamatkan perkhidmatan PYM kerana tiada sebarang keterangan dan/atau apa-apa laporan yang telah diberikan bagi menyokong dakwaan pihak Syarikat. Tiada sebarang lawatan tapak bersama dijalankan oleh Pengurus Operasi dan Penyelia yang dihadiri bersama oleh PYM. Selain tidak diberikan sebarang ruang untuk menjawab dakwaan-dakwaan yang dinyatakan dalam Notis Penamatan Perkhidmatan tersebut, ianya berkuat kuasa serta merta tanpa sebarang ruang untuk PYM membela diri.

[11] Sekiranya ada sebarang salah laku oleh PYM, pihak Syarikat perlu mempertimbangkan tindakan alternatif yang lebih adil, konstruktif, membimbing dan memberikan lebih ruang untuk PYM meningkatkan dirinya dan bukannya menamatkan perkhidmatan PYM hanya dalam masa 12 hari dari tarikh surat amaran pertama dikeluarkan.

[12] PYM mempertikaikan bahawa pihak Syarikat langsung tidak melaksanakan sebarang sesi pendengaran ataupun siasatan dalaman (domestic inquiry) dan gagal memanggil PYM untuk sebarang sesi bagi membela dirinya dan memberi ruang kepada PYM untuk meningkatkan kualiti kerjanya. Pihak Syarikat juga gagal menjawab kepada surat jawapan PYM bertarikh 26/10/2023 untuk membela dirinya.

[13] Akibat daripada pembuangan kerja secara mengejut dan tidak adil oleh pihak Syarikat, PYM telah mengalami kehilangan pendapatan dan kemurungan

apabila berasa malu dengan rakan-rakan sekerja dan staf bawahan apabila dibuang kerja dengan sedemikian rupa tanpa dipanggil untuk membela diri.

[14] PYM memplidkan bahawa pihak Syarikat gagal untuk mengadakan satu penyiasatan lengkap yang wajar terlebih dahulu untuk menyiasat pertuduhan-pertuduhan yang dibuat terhadapnya sebelum memutuskan untuk memecat PYM secara serta merta tetapi PYM tidak pernah diberikan sebarang bukti atau memanggil mana-mana saksi untuk menyokong pertuduhan oleh pihak Syarikat di mana tiada sebarang pendengaran atau pendakwaan yang teratur oleh pihak Syarikat. Tiada sebarang pertemuan di antara pihak Syarikat dan PYM untuk menyelesaikan masalah ini selain tidak diberikan peluang untuk meningkatkan diri, berbincang dengan pihak atasan berkenaan prestasi kerja PYM.

[15] PYM menegaskan bahawa pihak Syarikat telah secara konstruktif berhasrat untuk menamatkan perkhidmatanya apabila dengan sengaja mengeluarkan kedua-dua surat amaran dalam tempoh yang singkat tanpa melakukan sebarang penyiasatan yang telus dan wajar dan tanpa mengambil kira dan mempertimbangkan pembelaan PYM sebelumnya. Kegagalan pihak Syarikat untuk menyediakan satu penyiasatan yang wajar dalam kes PYM merupakan satu perlanggaran terhadap prosedur undang-undang pekerja. Kegagalan ini jelas bermaksud bahawa pihak Syarikat tidak serius untuk melaksanakan keadilan di tempat kerja dan tidak menghormati hak pekerjanya.

[16] Sekali lagi, PYM menegaskan bahawa pihak Syarikat telah berkonspirasi untuk melakukan satu pembuangan kerja secara konstruktif terhadapnya apabila

gagal untuk menjalankan soal siasat dalaman terlebih dahulu bagi menilai dan mempertimbangkan pertuduhan-pertuduhan terhadapnya sebelum membuat keputusan untuk terus memecatnya serta merta. Tindakan pihak Syarikat mengeluarkan dua (2) surat amaran berturut-turut dan menamatkan perkhidmatan dalam tempoh singkat merupakan tindakan *mala fide* dan/atau modus operandi untuk menamatkan perkhidmatan PYM dengan pihak Syarikat.

[17] PYM menghujahkan bahawa tindakan pihak Syarikat menamatkan perkhidmatannya jelas dibuat secara tergesa-gesa, tergopoh-gapah, cuai dan tidak adil yang dibuat tanpa sebarang asas dengan niat jahat dan merupakan satu bentuk penganiayaan terhadap PYM oleh pihak Syarikat yang dilakukan secara tidak adil dan tanpa alasan yang adil dan munasabah.

Kes Pihak Syarikat:

[18] Pihak Syarikat menafikan bahawa penamatan perkhidmatan PYM adalah dilakukan secara terancang dan tidak adil oleh kerana PYM telah diberikan amaran secara lisan dan bertulis, namun masih gagal untuk mengambil sebarang tindakan untuk mengubah cara kerjanya seperti yang dinasihatkan dan diarahkan. PYM telah menunjukkan dan mempunyai sifat tidak mengikut arahan yang diberikan oleh Pengurus dan pihak Syarikat. Oleh itu, penamatan perkhidmatan PYM adalah dilakukan atas alasan yang munasabah, bermerit dan sewajarnya dilakukan demi menjaga nama baik pihak Syarikat.

[19] Pihak Syarikat menegaskan bahawa pemecatan PYM adalah semata-mata berdasarkan kegagalannya untuk melakukan tugas dan arahan yang diberikan selain memberikan kesan buruk kepada kualiti kerja pihak Syarikat yang telah menjejaskan nama dan reputasi pihak Syarikat. Penamatan kerja PYM adalah dengan sebab dan alasan yang adil dan telah dibuat mengikut kontrak pekerjaan dalam Surat Tawaran Pekerjaan yang telah ditandatangani dan dipersetujui menurut terma-terma yang terkandung di dalamnya oleh kedua-dua belah pihak.

[20] Selain itu, pihak Syarikat menyatakan bahawa tuntutan ganti rugi dan pampasan yang dituntut oleh PYM terhadap PYM hanyalah satu tuntutan yang tidak munasabah dan merupakan pemerolehan yang tidak adil (*unjust enrichment*) untuk mengaut keuntungan secara tidak adil daripada pihak Syarikat.

[21] Pihak Syarikat menghujahkan bahawa secara keseluruhannya, tuntutan oleh PYM terhadap pihak Syarikat adalah merupakan satu tuntutan secara salah dan gagal dibuktikan oleh kerana PYM telah ditamatkan perkhidmatannya berdasarkan justifikasi yang wajar dan tindakan-tindakannya secara jelasnya adalah salah apabila PYM sendiri telah gagal untuk menjalankan tugasan kerjanya berkali-kali dan tidak pernah mengambil teguran dan nasihat yang diberikan sebelum ini. Kegagalan PYM menjalankan tugas dan kerjanya seperti mana yang telah diarahkan, mengakibatkan pihak Syarikat diberikan amaran dan seterusnya mengalami kerugian besar apabila kontrak kerja-kerja pembersihan dan lanskap telah ditamatkan.

<u>Peranan dan Fungsi Mahkamah Perusahaan</u>:

[22] Pada asasnya, di dalam memutuskan kes-kes pembuangan kerja, rujukan dibuat kepada kes ***Goon Kwee Phoy v. J & P Coats (M) Bhd.*** **[1981] CLJU 30; [1981] 1 MLRA 415; [1981] 2 MLJ 129**, Mahkamah menyatakan seperti berikut:

> *"Where representations are made and are referred to the Industrial Court for enquiry, it is the duty of that court to determine whether the termination or the dismissal is with or without just cause or excuse. If the employer chooses to give a reason for the actions taken by him, the duty of the Industrial Court will be to enquire whether that excuse or reason has or has not been made out. If it finds as a fact that it had been proved, then the inevitable conclusion must be that the termination or dismissal was without just cause or excuse. The proper enquiry of the court is the reason advanced by it and that court or the High Court cannot go into another reason not relied on by the employer or find one for it"*

[23] Tugas Mahkamah telah diperjelaskan lagi dalam kes Mahkamah Persekutuan ***Wong Yuen Hock v. Syarikat Hong Leong Assurance Sdn. Bhd. & Another Appeal*** **[1995] 1 MLRA 412; [1995] 2 MLJ 753; [1995] 3 CLJ 344; [1995] 2 AMR 2145**, di mana diputuskan:

> *"On the authorities, we were of the view that the main and only function of the Industrial Court in dealing with a reference under* ***s.20 of the Act*** *(unless otherwise lawfully provided by the terms of the reference), is to determine whether the misconduct or irregularities complained of by the management as the grounds of dismissal were in fact committed by the workman, and if so, whether such grounds constitute just cause or excuse for the dismissal."*

[24] Mahkamah Persekutuan juga di dalam kes ***Milan Auto Sdn. Bhd. v. Wong Seh Yen*** **[1995] 2 MLRA 23; [1995] 3 MLJ 537; [1995] 4 CLJ 449; [1996] 1 AMR 049** memutuskan seperti berikut:

> *"...the function of the Industrial Court in dismissal cases on reference under s.20 is two fold, firstly, to determine whether the misconduct complained of by the employer has been established and secondly whether the proven misconduct constitutes just cause or excuse for the dismissal."*

<u>Beban Pembuktian</u>:

[25] Di dalam kes ***Ireka Construction Berhad v. Chantiravathan Subramaniam James*** **[1995] 2 ILR 11,** di mana Pengerusi Mahkamah Perusahaan menyatakan:

> *"It is a basic principle of industrial jurisprudence that in a dismissal case the employer must produce convincing evidence that the workman committed the offence or offences the workman is alleged to have committed for which he has been dismissed. The burden of proof lies on the employer to prove that he has just cause and excuse for taking the decision to impose the disciplinary measure of dismissal upon the employee. The just cause must be either a misconduct, negligence or poor performance based on the facts of the case".*

<u>Standard Pembuktian</u>:

[26] Standard (piawaian) pembuktian bagi kes penamatan kerja ini adalah di atas imbangan kebarangkalian. Perkara ini telah digariskan di dalam keputusan

Mahkamah Rayuan di dalam kes ***Telekom Malaysia Kawasan Utara v. Krishnan Kutty Sanguni Nair & Anor*** **[2002] 1 MELR 4; [2002] 1 MLRA 188; [2002] 3 MLJ 129; [2002] 3 CLJ 314; [2002] 3 AMR 2898:**

> "*The Industrial Court should not be burdened with the technicalities concerning the different standards of proof or the rules of evidence or procedure that are applied in a court of law. The Industrial Court must be allowed to conduct its proceedings as a "Court of arbitration" with the necessary flexibility to arrive at a decision so long as it has given special regard to the substantial merits of the case and decided it according to equity and good conscience. Representations by the Minister to the Industrial Court cannot be classified as "civil" or "criminal" with different standards of proof applied in respect of each classification. Thus in hearing a claim of unjust dismissal, where the employee was dismissed on the basis of an alleged criminal offence such as theft of company property, the Industrial Court is not required to be satisfied beyond a reasonable doubt that such an offence was committed. The standard of proof application is the civil standard, ie, proof on a balance of probabilities which is flexible so that the degree of probability required is proportionate to the nature and gravity of the issue."*

[27] Di dalam ***"Industrial Relations in Malaysia: Law & Practice",*** penulis *Dr Dunstan Ayadurai* menyatakan:

> "*A workman can seek remedy under **s 20** only if he had been dismissed. In the instant case there is no dispute that the claimant had been dismissed by SESCO/company. The only issue for this court to determine is whether the dismissal had been for just cause and excuse, the onus of proving the existence of the same being cast upon the*

employer. This onus or the burden of proof on the company is based on a standard of a balance of probabilities."

Isu-Isu Perlu Diputuskan:

[28] Isu-isu di dalam kes ini yang perlu diputuskan adalah seperti berikut:

(a) Sama ada salah laku yang dinyatakan telah dilakukan oleh PYM telah dibuktikan; dan

(b) Sekiranya ya, sama ada salah laku tersebut adalah sebab dan alasan yang adil dan munasabah untuk penamatan perkhidmatan kerja PYM.

Penilaian Keterangan & Dapatan:

[29] Dengan merujuk dalam kes ***Tyco Engineering And Construction (M) Sdn. Bhd. v. James Francis Trimble*** **[2001] 1 ILR 120; [2000] 2 MELR 678,** Mahkamah Perusahaan telah menggariskan undang-undang beban pembuktian terletak atas pihak Syarikat sama ada pemecatan perkhidmatan seseorang pekerja telah dilakukan dengan sebab atau alasan yang adil adalah seperti mana yang berikut:-

"The burden of proof that the dismissal was with just cause or excuse is on the employer which is on the balance of probabilities to adduce cogent and convincing evidence being the real reason."

[30] Berdasarkan juga dalam kes ***Colgate Palmolive (M) Sdn. Bhd. v. Yap Kok Foong & Another Appeal*** **[2001] 3 CLJ 9,** telah menyatakan dengan jelas:

“It now remains to be considered whether the termination was with just cause or excuse.by dismissing the employee. This is the principle of industrial jurisprudence".

[31] Memandangkan perbicaraan kes ini secara pendengaran kes baharu *(fresh hearing)* sama ada PYM melakukan salah laku hendaklah dibuktikan oleh pihak Syarikat dengan cara mengemukakan keterangan dalam perbicaraan. Adalah mantap dan lazim, bukan PYM yang mesti menanggung beban pembuktian bahawa beliau tidak melakukan salah laku tersebut (lihat kes ***Stamford Executive Centre v. Dharsini Ganesan*** **[1986] 1 ILR 101**), sebaliknya beban tersebut adalah terletak sepenuhnya atas pihak Syarikat.

[32] Perlantikan perkhidmatan PYM sebagai pekerja am pembersihan adalah perlantikan secara kontrak (bukan perlantikan tetap) menurut Surat Tawaran Pekerjaan bertarikh 18/04/2023 (muka surat 1-2 COB-1) dan lokasi pekerjaan PYM ditempatkan di Syarikat Kamaya Electric (M) Sdn. Bhd. Apabila berlaku masalah, provokasi dan perbalahan di antara PYM dengan pekerja-pekerja Syarikat yang lain di Syarikat Kamaya Electric (M) Sdn. Bhd., beliau ditukarkan ke Politeknik Ungu Omar (PUO) sebagai inisiatif pihak Syarikat untuk mententeramkan keadaan dan mengelakkan suasana kerja yang tidak harmoni di antara para pekerja Syarikat.

[33] Berdasarkan Klausa 10(iv) dalam Surat Tawaran bertarikh 18/4/2023 (muka surat 1 COB-1) telah menjelaskan bahawa, *“Syarikat berhak memberhentikan pekerja serta merta, sekiranya pekerja gagal mematuhi sebarang arahan yang diberikan dan pekerja tersebut belum disahkan jawatan itu (6 bulan). Syarikat akan membayar gaji sehingga tarikh terakhir bekerja.”*

[34] Dalam Surat Tawaran yang sama juga, telah dijelaskan dalam Klausa 13, *“Secara automatiknya pekerja diberhentikan daripada bekerja dengan syarikat Syamienda Services Enterprise ini setelah kontrak tamat dengan organisasi yang terdapat dalam perjanjian ini.”*

[35] PYM telah bersetuju dan menandatangani Surat Tawaran bertarikh 18/04/2023 tersebut di muka surat 2 COB-1 dengan menerima tawaran pekerjaan sebagai Pekerja Am Pembersihan dengan pihak Syarikat dan syarat-syarat yang terkandung dalam Surat Tawaran tersebut. Dengan ini bermakna, pekerjaan PYM adalah bermula dalam tempoh enam (6) bulan percubaan dan berlangsung sehingga tamatnya kontrak pembersihan & lanskap pihak Syarikat dengan organisasi yang terdapat dalam perjanjian tersebut. Tempoh pekerjaan PYM dengan pihak Syarikat adalah bermula dari 18/04/2023 hingga 31/10/2023 iaitu selama enam (6) bulan dan 13 hari, sudah melepasi tempoh percubaan selama enam (6) bulan.

[36] Pengurus pihak Syarikat (COW-1) telah menjelaskan dalam keterangannya bahawa pihak Syarikat tidak pernah mengeluarkan apa-apa surat pengesahan jawatan kepada PYM seperti mana yang didakwa oleh PYM bahawa beliau adalah pekerja tetap dengan pihak Syarikat. Namun PYM gagal dan tidak dapat membuktikan sama ada beliau telah disahkan dalam jawatannya oleh kerana beliau gagal membuktikan sebarang dokumen atau keterangan bahawa beliau telah disahkan jawatannya dengan ketiadaan surat pengesahan jawatannya dalam perbicaraan.

[37] Selain itu, Surat Pertukaran Tempat Bertugas bertarikh 01/09/2023 (muka surat 3 COB-1) telah dikeluarkan oleh pihak Syarikat kepada PYM berdasarkan keputusan kerana terdapat permintaan, keperluan dan kekosongan tenaga kerja di Kolej Kediaman Pelajar di PUO. PYM menuruti arahan pertukaran tersebut dan tidak membangkitkan sebarang bantahan pada masa material. Pertukaran tempat kerja PYM ke PUO adalah prerogatif pengurusan pihak Syarikat yang sah dan dibuat secara *bona fide* atas urusan kelancaran dan kesesuaian operasi pihak Syarikat di mana pada masa material, PYM tidak membangkitkan sebarang bantahan atau alasan untuk tidak mematuhi arahan pertukaran tersebut melalui surat pertukaran tempat bertugas bertarikh 01/09/2023 (muka surat 3 COB-1).

[38] Merujuk dalam kes ***BP Malaysia Sdn. Bhd. v. Chua Among @ Chai See Mong*** **[1995] 1 ILR 357; [1993] 3 MELR 37,** telah menyatakan seperti mana yang berikut:-

> *"It is a well recognised principle that the prerogative of transfer is a managerial prerogative and transfer from one particular post to another or from one place to another should be left entirely to the management provided the status and remuneration of the employee are not effected. Subject to certain limitations a company has the right to transfer its employees within its organisation for the efficient running of its business unless such an exercise is actuated by indirect motive or mala fide or is made for the purpose of harassing or victimising the employees. No matter how unreasonable a transfer order may be, so long it is within the scope of employment and a lawful order, an employee is duty-bound to obey it. No employee has a monopoly or lien on a particular type of duty to be assigned to him or to be stationed at a particular workplace statically."*

[39] Merujuk juga dalam kes ***Chua Yeow Cher v. Tele Dynamics Sdn. Bhd.*** **[1999] CLJU 104, [1999] 1 LNS 104**, telah memutuskan seperti mana berikut:-

> *"An employer has the power to transfer its employees at its absolute discretion. An employee can be transferred even though not on a promotion. And the employee has no right to question the right of the employer unless, as has been stated above, the transfer was not* ***bone fide****. Sufficient evidence has to be adduced by the employee on a balance of probabilities that his transfer by the employer was not* ***bona fide****"*

<u>Ketiadaan Siasatan Dalaman</u>:

[40] Lazimnya, Mahkamah akan melihat sama ada penamatan telah dilaksanakan dengan sebab dan alasan yang munasabah berkenaan **subseksyen 20(3) Akta 177**. Mahkamah turut merujuk satu kes utama iaitu kes ***Milan Auto Sdn. Bhd. v. Wong Seh Yen*** **[1995] 4 CLJ 449.** Dalam kes itu, Mahkamah Persekutuan telah memutuskan seperti yang berikut:

> *"Diputuskan:*
>
> *Oleh Mohd Azmi bin Kamarudddin HMP (menyampaikan penghakiman Mahkamah):*
>
> ***[1]*** *Peranan Mahkamah Perindustrian, dalam kes pemberhentian atas rujukan di bawah s. 20 adalah dua hala. Ianya haruslah menentukan samada salah- laku yang dilakukan oleh pekerja tersebut telah dibuktikan dan kedua, samada salahlaku yang terbukti itu boleh menjadi alasan-alasan atau sebab- sebab yang adil untuk pemberhentian tersebut. Kegagalan untuk menentukan isu-isu ini atas*

merit adalah merupakan kesilapan bidangkuasa membolehkan campurtangan Mahkamah Tinggi melalui certiorari. Selanjutnya, Mahkamah Perindustrian akan bertindak di luar bidangkuasa jika ia menukar bidang rujukan dengan menggantikan alasannya yang tersendiri, iaitu alasan yang tidak diberikan oleh majikan sebagai alasan pemberhentian tersebut."

[41] Jelas dari kes di atas Mahkamah ini mempunyai peranan dua hala atau *two fold test*. Sepertimana yang dinyatakan di atas tugas Mahkamah adalah untuk memastikan bahawa salah laku itu benar-benar dibuat oleh pekerja dan sama ada kesalahan tersebut menjadi alasan untuk penamatan. Di samping kes ***Milan*** di atas, Mahkamah ini turut perlu memutuskan sama ada penamatan itu dibuat tanpa sebab atau alasan yang munasabah dengan mengambil kira peranan dua hala itu.

[42] Kembali kepada penentuan kes ini, Mahkamah telah meneliti semua fakta dan keterangan yang dikemukakan dan mendapati isu ini berkisar tentang sama ada pihak Yang Menuntut telah melakukan kesalahan. Tambahan pula, dalam kes ini tiada siasatan dalaman telah dibuat dan penamatan dibuat secara langsung atau apa yang dikatakan *termination simpliciter*. Kesalahan yang disenaraikan di dalam pertuduhan terhadap pihak Yang Menuntut akan dibincangkan kelak.

[43] Pihak Yang Menuntut ada membangkitkan isu ketiadaan siasatan dalaman dibuat oleh pihak Syarikat. Mahkamah ini telah menjelaskan dalam beberapa kes bahawa siasatan dalaman bukanlah perkara yang wajib dibuat. Malah menurut kes Mahkamah Persekutuan ***Wong Yuen Hock v. Syarikat Hong Leong Assurance Sdn. Bhd. and Another Appeal*** **[1995] 3 CLJ 344; [1995] 2 MLJ 753** telah menyatakan seperti yang berikut:

"(3) The Industrial Court is an independent statutory body capable of reaching a fair result by fair means on all matters referred to it. Therefore, if there had been a breach of natural justice by the employer at the initial stage, it could be cured at the rehearing by the Industrial Court. The Industrial Court had committed jurisdictional error when it held that Wong was dismissed without just cause or excuse purely on the basis of failure to hold a domestic inquiry. The omission to consider whether Wong's dismissal was with or without just cause or excuse, regardless of the initial breach to hold a domestic inquiry, was fatal.".

[44] Mahkamah Persekutuan telah menjelaskan bahawa ketiadaan suatu siasatan dalaman dijalankan bukanlah satu perkara yang menggagalkan kes Pihak Syarikat secara langsung. Kes di atas turut disokong oleh satu lagi kes Mahkamah Persekutuan dalam kes ***Maritime Intelligence Sdn. Bhd. v. Tan Ah Gek*** **[2021] 10 CLJ 663.** Kes itu telah menyatakan di bahagian diputuskan seperti yang berikut:

"(8) Sekiranya majikan gagal melaksanakan inkuiri, atau inkuiri didapati cacat, adalah terbuka bagi majikan untuk membuktikan lagi siasatan di hadapan Mahkamah Perusahaan, bahawa pemecatan itu memang dengan sebab atau alasan yang adil. Majikan bebas untuk menetapkan asas keputusan untuk memberhentikan pekerja. Majikan diberi kebebasan lanjut untuk membuktikan alasan pemecatan tersebut walaupun tidak melakukan inkuiri atau dengan alasan telah melakukan inkuiri yang tidak sah. Namun, ini bukan lesen untuk majikan memperkenalkan perkara dan peristiwa atau kejadian baharu yang kemudian muncul kepada majikan untuk memberikan asas yang baik untuk menjustifikasikan pemecatan tersebut. Tetap menjadi kedudukan kekal bahawa alasan-alasan yang dikemukakan dalam inkuiri Mahkamah Perusahaan adalah alasan yang beroperasi dalam fikiran majikan pada atau tepat sebelum pemecatan. Majikan berhak untuk menetapkan sebab atau alasan yang adil berkaitan dengan pemecatan

tersebut, tetapi sebab atau alasan tersebut terhad pada waktu material. Masa material itu adalah tempoh yang berkaitan dan tepat sebelum pemecatan. Ini tidak merangkumi sebab-sebab lain yang kemudiannya berlaku kepada majikan pada peringkat inkuiri Mahkamah Perusahaan."

[45] Kedua-dua kes Mahkamah Persekutuan di atas jelas menunjukkan bahawa ketiadaan membuat atau kesilapan dalam menjalankan satu siasatan dalaman bukanlah satu perkara yang menggagalkan kes Syarikat. Sekiranya Pihak Syarikat dapat membuktikan kesnya walaupun tiada siasatan dalaman dijalankan, ia dapat memenuhi kehendak yang ditetapkan di dalam kes ***Milan*** di atas. Oleh itu, Mahkamah akan melihat fakta-fakta lain untuk dijadikan panduan untuk rujukan dalam kes ini.

[46] Ketiadaan siasatan dalaman tidak sepatutnya secara *ipso facto* menjadikan hukuman buang kerja terhadap PYM sebagai tanpa sebab atau alasan yang adil. Walaupun demikian, Mahkamah adalah tidak terikat oleh keputusan panel siasatan dalaman sekiranya ada. Mahkamah berperanan meneliti dan membuat penilaian sendiri fakta kes untuk menentukan sama ada Yang Menuntut telah dibuang kerja atas sebab atau alasan yang adil. Dalam kes ***Mohd Azizi Sohan v. Asian Kitchen (M) Sdn. Bhd.*** **[2017] 4 ILR 376,** Mahkamah ini telah memutuskan seperti berikut:

*"Be that as it may, the Industrial Court is not only charged with the duty to find out whether natural justice has been observed by the employer (by the holding of a domestic inquiry before an employee can be dismissed on ground of misconduct, as required by**Section 14(1) of the EA**) but by virtue of **Section 20(3) of the Industrial Relations Act 1967,** a duty is also placed on the Industrial Court itself to serve the cause of natural justice by proceeding to hold its own enquiry (through*

evidence led before it) to find whether the dismissal of the employee was without just cause and excuse, that is, in short, it has to consider the substantial merits of the case, namely why the employee was dismissed."

[47] Sekalipun siasatan dalaman telah dijalankan dan mendapati keputusan bersalah terhadap pekerja, menurut dalam kes ***Hong Leong Equipment Sdn. Bhd. v. Liew Fook Chuan & Other Appeals*** **[1997] 1 CLJ 665;** di mana *Gopal Sri Ram* JCA telah menyatakan seperti mana berikut:

"The fact that an employer has conducted a domestic inquiry against his workman is, in my judgment, an entirely irrelevant consideration to the issue whether the latter had been dismissed without just cause or excuse. The findings of a domestic inquiry are not binding upon the Industrial Court which rehears the matter afresh."

[48] Kegagalan pihak Syarikat untuk mengadakan Siasatan Domestik atau menjalankan siasatan yang lemah dan/atau berat sebelah bukanlah suatu memudaratkan kes pihak Syarikat, tetapi hanya satu ketidakpatuhan atau ketidakaturan yang boleh dipulihkan oleh prosiding secara pendengaran semula (*de novo*) di hadapan Mahkamah Perusahaan ini. Seperti mana yang telah diputuskan dalam kes ***Dreamland (M) Corp Sdn. Bhd. v. Choong Chin Sooi & Industrial Court of Malaysia*** **[1988] 1 CLJ Rep 39; [1987] 1 MLRA 357**, dengan menyatakan seperti mana yang berikut:-

"...The absence of DI or the presence of a defective inquiry is not fatality but merely an irregularity, it is open to the employer to justify his action

before the Industrial Court by leading all relevant evidence before it and by having the entire matter referred before the Court.."

[49] Justeru, di dalam keadaan sebegini, ketiadaan siasatan dalaman pada pandangan Mahkamah tidak menjadikan penamatan ini sebagai suatu yang cacat dan tidak sah. Pada hakikatnya perbicaraan yang telah dijalankan oleh Mahkamah ini adalah merupakan suatu siasatan penuh di dalam mengumpul keterangan bagi menentukan sama ada penamatan ini telah dilakukan atas sebab dan alasan yang adil. Oleh yang demikian, Mahkamah mendapati tiada prejudis ditimbulkan terhadap PYM dengan ketiadaaan siasatan dalaman dalam kes ini kerana Yang Menuntut telah diberi peluang yang secukupnya untuk memberi penjelasan dan membela dirinya. Oleh yang demikian, Mahkamah Perusahaan akan mendengar semula kes ini dan penilaian akan dikaji dan dinilaikan berdasarkan keterangan yang dikemukakan semasa perbicaraan kes ini di Mahkamah.

Sama Ada Wujud Salah Laku Ketidakpatuhan Arahan Kerja & Tugasan:

[50] Seperti mana yang diputuskan dalam kes ***Shell Malaysia Trading Co. Sdn. Bhd. v. National Union of Petroleum & Chemical Industry Workers*** **[1986] 1 ILR 677**, the Industrial Court stated that:

"The company cited various authorities from Soonavala's The Supreme Court on Industrial Law (1979 Edition).... But one authority relied on by the company goes on to add:

It is for the management to determine whether the act of the workman constitutes misconduct and whether it merits an order of dismissal.

However, in determining whether there has been such misconduct, it must have facts upon which to base its conclusions and it must act in good faith without caprice or discrimination and without motive of victimization or intimidation or resorting to unfair labour practice and there must be no infraction of the accepted rules of natural justice. When management does have facts from, which it can conclude misconduct, its judgement cannot be questioned provided the above mentioned principles are not violated."

[51] Merujuk kepada keterangan COW-1 (**Esham Bin Ahamad**) sebagai Pengurus dan pemilik Syarikat Syamienda Services Enterprise, telah menjelaskan semasa PYM berkhidmat di PUO, PYM telah gagal mengikut arahan dan ingkar terhadap arahan yang diberikan seperti gagal menjaga kebersihan kawasan sekeliling yang telah ditugaskan kepadanya. Oleh itu, PYM telah diberikan amaran secara lisan untuk memperbaiki cara kerjanya dan mematuhi arahan yang diberikan. Keterangan COW-1 menjelaskan selanjutnya bahawa amaran tersebut diberikan secara lisan di tempat kerja oleh pihak Syarikat kepada PYM di mana kegagalan PYM untuk mematuhi kepada amaran dengan memperbaiki kualiti kerjanya telah mendatangkan nama buruk kepada Syarikat dan secara langsung atau tidak langsungnya akan menjejaskan kontrak pembekalan pekerja-pekerja pembersihan di antara pihak Syarikat dengan PUO sebagai majikan Syarikat.

[52] Meneliti Surat Amaran (Pertama) bertarikh 19/10/2023 (muka surat 4 COB-1) dan keterangan selanjutnya daripada COW-1, pihak Syarikat telah menyatakan salah laku PYM atas kegagalan beliau dalam mematuhi arahan kerja yang dikeluarkan kepada PYM apabila:-

(i) Tidak menjalankan tugas di beberapa tempat di blok asrama PUO seperti mana yang diarahkan.

(ii) Ingkar arahan untuk meneruskan pemeriksaan di kawasan yang ditugaskan.

[53] Dalam surat amaran yang sama, pihak Syarikat telah menasihati PYM untuk mematuhi peraturan semasa bekerja dan sentiasa menjalankan kerja seperti yang diarahkan sebagai usahanya untuk memperbaiki kualiti pekerjaannya seperti mana yang dinyatakan dalam surat amaran pertama tersebut.

> *"Pihak syarikat dengan ini menasihatkan anda supaya mematuhi peraturan masa bekerja dan menjalankan kerja seperti yang diarahkan. Surat amaran ini dikeluarkan setelah amaran lisan diberi sebelum ini. Sekiranya anda berterusan gagal melakukan apa yang ditetapkan, ini boleh menyebabkan anda akan dibuang kerja serta-merta atau potongan gaji serta faedah lain atau apa yang diputuskan pihak syarikat."*

[54] Walau bagaimanapun, oleh kerana kegagalan dan tiada penambahbaikan yang ditunjukkan oleh PYM untuk memperbaiki prestasi pekerjaannya selepas daripada itu, pihak Syarikat telah mengeluarkan Surat Amaran (Kedua) bertarikh 26/10/2023 (muka surat 5 COB-1) kepada PYM atas salah laku kegagalan mematuhi arahan dan teguran serta amaran yang telah diberikan selain tidak mengendahkan arahan dan teguran selepas surat amaran pertama dikeluarkan pada 19/10/2023. Surat amaran kedua ini adalah merujuk kepada aduan salah laku kerja dan kegagalan mematuhi arahan dan peraturan seperti berikut:

“Tidak menjalankan tugas mengutip & membuang sampah di blok Emas asrama PUO seperti mana yang diarahkan Penyelia.”

[55] Tambahan lagi, menurut keterangan COW-1 lagi, walaupun tempoh yang secukupnya telah diberikan supaya PYM mengambil tindakan segera untuk memperbaiki kelemahan dalam pekerjaanya, PYM masih gagal untuk memastikan kawasan yang diperiksa berada dalam keadaan bersih tetapi sebaliknya PYM menyatakan bahawa kawasan yang diarahkan untuk pembersihan bukanlah berada di bawah atau dalam kawasan tugasannya. Berdasarkan surat amaran kedua tersebut juga, COW-1 menyatakan kegagalan PYM memperbaiki mutu kerjanya dan mematuhi peraturan serta menjalankan kerja seperti mana yang diarahkan akan menyebabkan PYM untuk ditamatkan perkhidmatannya secara serta merta.

[56] Keterangan COW-1 selanjutnya menyatakan apabila PYM ditegur dan diberikan arahan kerja oleh pihak Syarikat, PYM telah membangkitkan provokasi dan enggan menerima teguran, nasihat atau arahan tersebut sebaliknya PYM menafikan ianya merupakan kawasan tugasannya. Sebagaimana dirujuk dalam gambar yang menunjukkan terdapat kotoran di bawah tangga (muka surat 7 COB-1) yang gagal dibersihkan oleh PYM sebaliknya PYM menyatakan ianya adalah kesan air (*watermark*). Melalui gambar kotoran di bawah tangga tersebut COW-1 menjelaskan ianya bukanlah kesan air (*watermark*) tetapi jelas sekali ianya adalah kotoran kesan air yang boleh dibersihkan dan dihilangkan sekiranya ianya dicuci dengan lebih baik. Bukan itu sahaja, malah jika dilihat koridor yang berlumut yang tidak dibersihkan dan dibiarkan kotor tanpa pembersihan yang lebih baik dan bersungguh-sungguh oleh PYM, namun ianya gagal dilaksanakan oleh PYM pada

masa material. Dalam pemeriksaan balas juga, PYM tidak menafikan dan mengesahkan bahawa kawasan ditugaskan seperti mana dalam gambar-gambar tersebut adalah dalam kawasan di bawah tanggungjawab kerjanya pada masa material.

[57] Merujuk kepada kedua-dua surat amaran pertama dan kedua yang dikeluarkan oleh pihak Syarikat bertarikh 19/10/2023 dan 26/10/2023, PYM telahpun memberikan jawapan dan balasan kepada kedua-dua surat amaran tersebut melalui *"Surat Tunjuk Sebab Dari Pekerja"* bertarikh 20/10/2023 (muka surat 3-4 CLB) dan *"Surat Tunjuk Sebab Kedua Dari Pekerja"* bertarikh 26/10/2023 (muka surat 6-10 CLB). Keterangan ini adalah jelas dan nyata membuktikan bahawa sebenarnya pihak Syarikat telah memberikan masa dan peluang secukupnya kepada PYM untuk memberikan balasan jawapan dan/atau pembelaannya kepada surat-surat amaran yang telah dikeluarkan kepada PYM sebelumnya. Andaian dan tanggapan bahawa pihak Syarikat gagal memberikan masa dan peluang untuk PYM menyediakan pembelaan dan jawapannya terhadap pertuduhan salah laku oleh pihak Syarikat sewajarnya ditolak dan diketepikan, sebaliknya ianya adalah suatu dakwaan terfikir kemudian (afterthought) oleh PYM bertujuan memesongkan fakta dan keterangan sebenar dalam perbicaraan ini.

[58] Susulan daripada itu, pada 31/10/2023, keterangan COW-1 juga mengesahkan bahawa pihak Syarikat terpaksa mengeluarkan surat penamatan perkhidmatan bertarikh 31/10/2023 (muka surat 6 COB-1) terhadap PYM menurut terma-terma surat tawaran pekerjaan bertarikh 18/04/2023 yang telah dipersetujui oleh kedua-dua belah pihak berdasarkan pemeriksaan kerja-kerja pembersihan

dilakukan oleh pihak Syarikat yang mendapati bahawa kawasan yang ditugaskan kepada PYM masih terdapat kawasan yang tidak dibersihkan dengan baik walaupun amaran rasmi bertulis dan nasihat lisan telah berkali-kali diberikan.

[59] Adalah suatu undang-undang yang ketat bahawa pematuhan kepada arahan majikan merupakan tugasan asas yang perlu dipatuhi oleh pekerja. Rujukan dibuat kepada kes ***Ngeow Voon Yean v. Sungei Wang Plaza Sdn. Bhd./Landmarks Holding Bhd.*** **[2006] 3 CLJ 837,** di mana Mahkamah Persekutuan telah memutuskan seperti berikut:

> *"[28] In Malaysia, the general rule governing the doctrine of superior orders is nothing more than the duty of obedience that is expected of an employee. The most fundamental implied duty of an employee is to obey his employer's orders. The classic modern statement of that duty is found in the judgment of Lord Eversherd M.R. in* ***Laws v. London Chronicle (Indicator Newspapers) Ltd. [1959] 2 All ER 285*** *to be as follows: It is no doubt, therefore, generally true that wilful disobedience of an order will justify summary dismissal, since wilful disobedience of a lawful and reasonable order shows a disregard - a complete disregard - of a condition that the servant must obey the proper orders of the master and that, unless he does so, the relationship is, so to speak, struck at fundamentally."*

[60] Rujukan juga dibuat kepada kes ***Chang Lee Ming v. Novel Link [Malaysia] Sdn. Bhd.*** **[2021] 2 ILR 436,** di mana Mahkamah Perusahaan memutuskan seperti berikut:

> *"[56] Insubordination is where an employee wilfully disobeys or ignores an employer's legitimate instructions. It was established via many*

previous decisions that insubordination is capable of being a serious misconduct which is sufficient to destroy the employment relationship and justify a dismissal.....

[58] Insubordination also refers to an act of an employee who manifestly displayed his or her disagreement vocally as an act of disrespectful to a manager or owner of a business which could include certain gestures, directly questioning or mocking management decisions."

[61] Justeru, adalah jelas bahawa siri-siri insiden dalam dakwaan salah laku dalam kes ini adalah merupakan suatu tindakan *'insubordination'* yang dilakukan oleh PYM apabila beliau bukan sahaja gagal/enggan melaksanakan tugas dan arahan yang diberikan malah turut menunjukkan sikap enggan bekerjsama dan enggan berubah yang tidak sewajarnya dilakukan oleh seorang pekerja terhadap majikannya sendiri. Keadaan sebegini memberikan justifikasi kepada pihak Syarikat untuk menamatkan perkhidmatannya. Rujukan dibuat kepada keputusan *Y.A Noorin Badaruddin* di dalam kes ***Muhammad Afiq Jalil lwn. Bank Islam Malaysia Berhad & Anor*** **[2022] CLJU 1004; [2022] 1 LNS 1004,** yang menyatakan seperti mana yang berikut:

"[56] Taken into consideration all the instances of insubordination committed by the applicant, the learned Chairman has not erred in finding the Applicant's dismissal justified. The cumulative effect of all the instances of insubordination leading to his behaviour being more and more brazen as time went by was sufficiently grave misconduct and sufficient to justify termination under the circumstances. The proverbal straw that broke the camel's back was on the day of incident, 3.6.2019 when the Applicant refused to obey the instructions of his Branch Manager, COW-2 and yelled at him in front of COW-2's subordinates

and within the ear shot of the Bank's customers that culminated with his dismissal...

[59] It is clear that the orders of a superior must be obeyed if they are lawful and reasonable. The learned Chairman has rightly found the Applicant's insubordination and misconduct have gone to the root of his contract of employment."

[62] Oleh itu, pihak Syarikat menganggap PYM tidak mengambil serius dan sambil lewa dalam menjalankan tugasnya selain tidak mengendahkan teguran, nasihat dan amaran yang diberikan kepadanya berkali-kali sebelum ini. Pihak Syarikat juga mendapati selain PYM telah menunjukkan sikap tidak mengendahkan dan gagal menjalankan tugasnya dengan baik, PYM didapati tidak lagi serius dan tidak lagi berminat untuk terus berkhidmat dengan pihak Syarikat dalam memastikan kebersihan kawasan dipertanggungjawabkan terjamin oleh kerana ianya juga akan mencemarkan nama baik pihak Syarikat jika kerja-kerja kontrak pembersihan gagal dijalankan dengan sempurna dan baik oleh pihak Syarikat.

[63] Keterangan COW-1 menjelaskan lagi bahawa pihak Syarikat adalah pihak yang membekalkan pekerja-pekerja kontrak pembersihan di PUO termasuk asrama pelajarnya berdasarkan perjanjian kontrak antara pihak Syarikat dan syarikat Henry Butcher Malaysia untuk kerja-kerja pembersihan dan lanskap di Kolej Kediaman Pelajar, PUO. Sekiranya syarikat Henry Butcher Malaysia tidak berpuas hati dengan tahap dan kualiti kerja-kerja pembersihan yang tidak dilaksanakan dengan sempurna, tidak memuaskan dan tidak mengikut spesifikasi kontrak pembersihan, maka pihak Syarikat akan dipersalahkan atas kegagalan tersebut. Kesan buruk ini terbukti apabila syarikat Henry Butcher Malaysia telah mengeluarkan notis rasmi

bertarikh 29/11/2023 (muka surat 7 COB-2) kepada pihak Syarikat menamatkan kontrak pembersihan dan lanskap di Kolej Kediaman Pelajar PUO berkuat kuasa pada 31/12/2023 yang mengakibatkan kerugian besar kepada pihak Syarikat.

[64] Sebagai bantahan dan balasan kepada surat penamatan perkhidmatan tersebut, berdasarkan *"Surat Bantahan Pekerja kepada Syarikat"* bertarikh 02/11/2023 (muka surat 12-14 CLB) kepada pihak Syarikat, PYM telah membantah tindakan penamatan perkhidmatannya oleh pihak Syarikat dengan menyatakan ianya suatu penamatan terancang dan tidak sah kerana PYM tidak pernah melanggar mana-mana arahan atau melakukan salah laku di tempat kerja atau di tempat beliau bertugas. PYM juga tidak pernah menerima sebarang aduan daripada pelajar atau Henry Butcher Malaysia atau PUO bahawa beliau tidak melakukan tugasan kerja. Selain itu PYM menyatakan bahawa pihak Syarikat telah melakukan salah laku sebagai majikan dengan tidak mencarum dalam KWSP pekerja-pekerja pihak Syarikat dan melakukan ugutan kepada pekerja-pekerja untuk tidak melaporkan perkara tersebut ke Pejabat Buruh.

[65] Sebaliknya pihak Syarikat dengan merujuk kepada keterangan COW-1 mengesahkan dan menyatakan walaupun kedua-dua surat amaran telah dikeluarkan termasuklah amaran lisan sebelumnya, namun PYM masih gagal untuk mematuhi arahan yang diberikan kepadanya:

"Soalan : OK. Dan sebelum surat amaran pertama ini, adakah amaran-amaran lisan diberi kepada Puan Suzanna?

COW-1 : Ada, Yang Arif.

Soalan : Adakah dia mengikut arahan tersebut?

COW-1 : Dia tidak mengikut arahan tersebut, Yang Arif.

Soalan : Apabila diberi amaran, apakah cara dia bercakap dengan syarikat iaitu Encik sendiri, Encik Esham?

COW-1 : Pekerja ini apabila diberikan amaran lisan, dia tidak mengendahkan arahan amaran tersebut dan tidak focus. Tidak mengendahkan.

Soalan : Sikap dia bercakap dengan Encik Esham macam mana pada masa itu?

COW-1 : Sikap dia bercakap dengan saya, memang seorang pekerja yang tiada attitude. Tidak ada disiplin dan memang bercakap memprovoke saya lah benda ini supaya saya menjadi marah, Yang Arif.

….

Soalan : Setelah memberi amaran-amaran lisan seperti yang dikatakan amaran-amaran lisan ini untuk memperbaiki kerja dia dan juga you bagi surat bertulis untuk memperbaiki dan adakah sikap dia berubah lebih baik ataupun bagaimana sikap pekerjaan dia dan cara pekerjaan dia?

COW-1: Ohhh,..sikap dia tidak berubah langsung dan dia memang tidak ada perubahan. Sebab, saya pun pergi check balik tempat yang diarahkan dan masih tidak buat dan langsung tidak memberikan apa-apa respon. Dan masa diberi amaran yang pertama pun, dia memang membuat provokasi untuk mendatangkan kita bagi marah."

[66] Keterangan COW-1 jelas sekali menjurus kepada keterangan bahawa PYM telah gagal untuk mamatuhi arahan serta terma-terma pekerjaan yang telah ditetapkan oleh pihak Syarikat. Tingkah laku PYM yang berterusan tidak mematuhi arahan, gagal memperbaiki prestasi kerja walaupun telah diberikan peluang dan amaran berkali-kali secara lisan dan bersurat, secara jelas merupakan salah laku

yang serius serta melanggar kepercayaan asas dalam hubungan pekerjaan antara majikan dan pekerja.

[67] Tuduhan PYM bahawa pemecatannya sebagai *"termination simpliciter",* wujudnya *mala fide*, mempertikaikan tempat kerja, ketiadaan siasatan dalaman adalah tidak berasas, tiada merit dan hanya merupakan dakwaan kosong yang hanya mengelirukan perbicaraan. Ini adalah kerana pihak Syarikat telahpun memberikan sebab dan alasan yang jelas serta khusus melalui kedua-dua surat amaran masing-masing bertarikh 19/10/2023 dan 26/10/2023 dan amaran lisan berkali-kali, tetapi PYM masih gagal untuk mematuhi arahan diberikan, masalah prestasi dan tiada kerjasama penuh daripadanya pada masa material. Di dalam kes ***Metroplex Administration Sdn. Bhd. v. Mohamed Elias*** **[1998] 5 CLJ 467,** YA *Low Hop Bing,* HMT memutuskan:

> *"The procedure for effecting a dismissal calls for the application of the rules of natural justice in that the employee must be informed of the grounds against him and he must be given a chance to answer the allegations."*

[68] Berdasarkan prinsip undang-undang yang jelas bahawa *"termination simpliciter"* hanya wujud apabila majikan menamatkan perkhidmatan pekerja semata-mata melalui notis kontrak tanpa memberikan sebarang alasan dan secara tiba-tiba. Sebaliknya,dalam kes ini, ianya bukan pemecatan secara *"termination simpliciter"* apabila pihak Syarikat telah menyatakan dengan jelas dan terang akan

sebab dan alasan surat-surat amaran tersebut dikeluarkan kepada PYM di mana alasan dan sebab terkandung di dalamnya telah dinyatakan dengan jelas, spesifik dan tidak boleh disalah tafsir. Justeru, sebarang cubaan oleh PYM untuk meremehkan, menafikan dan/atau menafsirkan semula kandungan surat-surat amaran tersebut adalah tidak selaras dengan dapatan fakta dan dokumentasi keterangan yang telah dikemukakan dalam perbicaraan kes ini.

[69] Dakwaan PYM juga menyatakan bahawa pihak Syarikat telah dengan sengaja berniat jahat untuk melakukan penamatan terancang sekaligus melakukan penganiayaan dan diskriminasi terhadap beliau, adalah dapatan Mahkamah ini bahawa PYM telah gagal membuktikannya. Tuduhan PYM yang tidak dibuktikan secara jelas melalui pemanggilan saksi dan keterangan sokongan berbentuk dokumen ini adalah suatu tohmahan yang berat yang boleh mengundang suasana tidak harmoni di antara majikan (pihak Syarikat) dan pekerja (PYM).

[70] Dalam kes ***Tokio Marine Insurans (Malaysia) Berhad v. Tan Kooi Luang & Anor*** **[2014] CLJU 1830; [2014] 1 LNS 1830,** Mahkamah Tinggi telah memetik petikan daripada *B.R. Ghaiye on Law and Procedures of Department Enquiries (In Private & Public Sectors)* di muka surat 1461:

> *"10. Procedure in case of victimization or mala fide*
>
> *(a) The burden of showing mala fides and victimization is on the employee - The onus of proving victimization is on the employee on the accepted rule that a person has to prove the affirmative and it is not for the other person to prove the negative, The allegations of mala fide conduct is easy to make but not always easy to prove.*

When allegations are made on one side and denied by the other the mala fides are not proved. Victimisation is a serious charge and must be properly and adequately pleaded giving all particulars upon which the charge is based to enable the employer to fully meet the same. Onus of establishing the charge is upon the person pleading it and he has to establish the same by safe and sure evidence."

[71] Dengan mengambil kira dan meneliti keterangan pihak-pihak secara keseluruhannya, Mahkamah Perusahaan ini memutuskan dan berpuas hati bahawa pihak Syarikat telah berjaya melepasi imbangan kebarangkalian dengan berjaya membuktikan kesalahan salah laku terhadap PYM. Maka dengan demikian, selanjutnya Mahkamah akan meneliti sama ada hukuman penamatan pekerjaan/perkhidmatan PYM oleh pihak Syarikat telah dilakukan dengan sebab dan alasan yang munasabah dan adil.

<u>Sama Ada Penamatan Perkhidmatan Dengan Alasan & Sebab Yang Adil</u>:

[72] Merujuk dalam kes ***Fraser & Neave (M) Sdn. Bhd. v. Chua Boon Su*** **[1992] 2 ILR 393,** di mana seorang pekerja telah dibuang kerja kerana mencabar arahan pihak atasannya, Mahkamah memutuskan bahawa perilaku Yang Menuntut yang bertindak untuk tidak mematuhi arahan pegawai atasannya untuk suatu jangka masa telah melanggar tanggungjawabnya untuk mematuhi arahan dan sebenarnya adalah suatu kes yang jelas mencabar kuasa pihak atasannya.

[73] Seperti mana dinyatakan oleh *B.R. Ghaiye* dalam "*Misconduct in Employment Chapter XIX"* di muka surat 650, telah menyatakan:

> *"The relation between an employer and an employee is of a fiduciary character. The word "fiduciary" means belonging to trust or trusteeship. It means that whenever an employer engages a worker he puts trust that the worker will faithfully discharge the service and protect and further the interest of the employer."*

[74] Juga dinyatakan dalam kes ***Pearce v. Foster*** **[1886] (vol XV11) QBD 536 the Queen's Bench Division,** telah memutuskan bahawa:-

> *"The rule of law is that where a person has entered into the position of servant, if he does anything incompatible with the due or faithful discharge of his duty to his master, the latter has a right to dismiss him. The relation of master and servant implies necessarily that the servant shall be in a position to perform his duty duly and faithfully, and if by his own act he prevents himself from doing so, the master may dismiss him."*

[75] Begitu juga oleh *Lopes* LJ dalam kes yang sama di muka surat 542, telah menyatakan seperti mana yang berikut:-

> *"If a servant conducts himself in a way inconsistent with the faithful discharge of his duty in the service, it is misconduct which justifies immediate dismissal."*

[76] Walaupun pihak Syarikat berhak menamatkan perkhidmatan PYM selepas nasihat dan amaran-amaran secara bertulis dan lisan telah diberikan berkali-kali serta tidak menamatkan perkhidmatannya secara tiba-tiba atau tergesa-gesa

sebelumnya, tetapi pihak Syarikat memilih tindakan yang lebih berhemah dengan memberikan terlebih dahulu kepada PYM dengan peluang yang secukunya dan kelebihan masa kepada PYM untuk memperbaiki sikap dan prestasi pekerjaannya melalui surat amaran pertama dan kedua. Ini sekaligus membuktikan pihak Syarikat telah bertindak dengan sabar, prihatin dan tanpa *mala fide* sebelum mengambil keputusan untuk memecat PYM akibat ketidakpatuhan dan salah laku daripada tindakan dirinya sendiri. Sebaliknya, PYM memlilih untuk menyalahkan dan meletakkan beban kesalahan kepada pihak Syarikat atas kejadian dan salah laku yang berlaku.

[77] Merujuk juga dalam kes ***Azahari Shahrom & Anor v. Associated Pan Malaysia Cement Sdn. Bhd.*** **[2010] 1 MELR 169; [2010] 1 ILR 423**, Mahkamah Perusahaan berpendapat seperti berikut:

> *"[46] It is trite that the association between employer and employee out of necessity is fiduciary in nature. There has to be mutual trust and confidence that one would deal with the other in all fairness and rectitude over the rights and obligations flowing between the parties under the employment agreement. If one does an act or commits an omission which is inconsistent with that fiduciary relationship, then that act or omission will be mala fides. This principle has equal application as against the employer and the employee in their respective positions viz the employment relationship between them".*

[78] Selain salah laku ketidakpatuhan yang menjadi asas penamatan, PYM juga mempunyai kecenderungan untuk mencabar peraturan pihak Syarikat yang membawa kepada unsur *“insubordination”.* Teguran dan amaran secara lisan dan

surat rasmi amaran berkali-kali yang diberikan tanpa mengambil tindakan penamatan secara serta merta terlebih dahulu telah dijalankan oleh pihak Syarikat, walaupun PYM telah melakukan pelanggaran disiplin terhadap peraturan yang terjumlah kepada *'insubordination'* menunjukkan bahawa pihak Syarikat mengamalkan sikap bertolak ansur dan berhati-hati di dalam mengambil tindakan pembuangan perkhidmatan. Adalah dapatan jelas dan nyata bahawa pihak Syarikat mempunyai hak dan budi bicara di dalam menangani tindakan *'insubordination'* ini melalui penamatan perkhidmatan.

[79] Merujuk dalam kes ***Kesatuan Pekerja-Pekerja Perusahaan Alat-Alat Pengangkutan & Sekutu v. Kilang Pembinaan Kereta-Kereta Sendirian Bhd., Johore Bharu*** **[1980] 1 ILR 139**, telah memutuskan dan menyatakan seperti mana yang berikut:-

> ***"15.*** *As stated earlier insubordination on the part of an employee undermines the orderly system of conduct and discipline within an undertaking and amounts to a breach of the implied obligation of the employee to be subjected to the system of conduct governing employer/employee relationship and also the accepted norm of relationship between an employee and that of his superior officer. Where this implied obligation is breached the supervisory position of the superior officer is undermined and this could lead to indiscipline thereby jeopardising the projected result of the undertaking. Under such circumstances the employer is justified in taking remedial action even to the extent of terminating the indisciplined employee from employment provided of course that proper steps be taken and justifiable reasons are shown why such action was necessary in compliance with the proper laws of industrial relations. Where these have been complied with and justifiable reasons are shown it is unwise for the Court to*

interfere with the action taken by the employer in the interest of his own undertaking.

1. *The Court is unanimous in coming to the conclusion that the Claimant had committed misconduct by showing a total disrespect to his superior officer which amounted to an act of insubordination on his part, and that in conducting the domestic inquiry into the charge of misconduct against the Claimant the Company had properly complied with the rules of natural justice. The Union has not established victimisation on the part of the Company and the Court finds no cause to interfere with the decision of the Company to dismiss the Claimant from employment and therefore the Claimant's claim for reinstatement is hereby dismissed."*

[80] Sebagai kesimpulan, setelah mengambil kira semua keterangan dan hujahan bertulis kedua-dua pihak serta mendekati peruntukan di bawah **s. 30(5), Akta Perhubungan Perusahaan 1967** untuk bertindak mengikut ekuiti, hati nurani *(equity and good conscience)* dan merit tanpa memikirkan kepada perkara-perkara teknikal dan berbentuk undang-undang, Mahkamah ini memutuskan bahawa pihak Syarikat telah berjaya membuktikan di atas imbangan kebarangkalian bahawa penamatan kerja PYM telah dibuat atas sebab dan alasan yang adil.

[81] Dengan demikian, tuntutan dan kes PYM ini adalah sewajarnya ditolak.

DIPERTURUNKAN DAN BERTARIKH PADA 18 DISEMBER 2025
t.t
(ZULHELMY BIN HASAN)
PENGERUSI
MAHKAMAH PERUSAHAAN MALAYSIA
CAWANGAN PERAK